

种为狱等状四

佚名

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
癸、琐相移谋购案	5
尸等捕盗疑購案	8
猩、敞知盜分賊案	10
暨過誤失坐官案	12
多小未能與謀案	14
識劫（左女右冤）案	15
饒、姁刑殺人等案	19
田與市和奸案	20
學爲偽書案	22
綰等畏戛還走案	24
善等去作所案	25

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

癸、瑣相移謀購案

原文：

廿(二十)五年六月丙辰朔癸未，州陵守綰、丞越敢讞之：廼四月辛酉，校長癸、求盜上造柳、士伍轎、沃詣男子治等八人、女子二人，告羣盜盜殺人。治等曰：「羣盜盜殺人。」辟，未斷，未致購。到其甲子，沙羨守驩曰：「士五(伍)瑣等捕治等，移鼠予癸等。」癸曰：「【□□】治等羣盜盜殺人校長果部。州陵守綰令癸與令佐士五(伍)行將柳等追。【□】迹行到沙羨界中，瑣等已(已)捕。瑣等言治等四人邦亡，不智(知)它人何臯(罪)。癸等智(知)，利得羣盜盜殺人購。癸、行請告瑣等曰：『瑣等弗能詣告，移鼠(予)癸等。癸等詣州陵，盡鼠(予)瑣等【死臯(罪)購。】』【瑣等利得死臯(罪)購，聽請相移。癸等券付死臯(罪)購，先以私錢二千】鼠(予)瑣等，以爲購錢數。得公購，備鼠(予)瑣等。行弗詣告，皆謀分購。未致購，得。」它如沙羨書。行、柳、轎、沃言如癸。士五(伍)瑣、渠、樂曰：「與士五(伍)得、潘、沛戍。之山材，見治等，共捕。治等四人言秦人，邦亡，其它人不言所坐。得、潘、沛令瑣等將詣沙羨。沛等居亭，約得購分購錢。未到沙羨，實不智(知)治等何臯(罪)，弗能告。有(又)不智(知)羣盜購多。利癸等約死臯(罪)購，聽請，券付死臯(罪)購，先受錢二千。未受公購錢，得。沛等不智(知)瑣等弗詣、相移受錢。」它如癸等。潘、沛、得言如瑣等。

五月甲辰，州陵守綰、丞越、史獲論令癸、瑣等各贖黥。癸、行戍衡山郡各三歲，以當灋(法);先備贖。不沛等。鹽御史康劾以爲：「不當，錢不處，當更論。更論及論失者言決(決)。」綰等曰：「治等發，與吏徙追。癸等弗身捕，瑣等捕，弗能告。請相移，給以求購。購未致，得。綰等以盜未有取吏贖灋(法)戍律令論癸、瑣等。口(?)令瑣等環(還)癸等錢。」它如癸等及劾。診、問：「死臯(罪)購四萬三百廿(二十);羣盜盜殺人購八【萬六百冊(四十)錢。……】□。」它如告、辭(辭)。治等別【論……】鞫之：「癸、行、柳、轎、沃，羣盜治等盜殺人，利得其購，給瑣等約死臯(罪)購。瑣等弗能告，利得死羣(罪)購，聽請相移，給券付死臯(罪)購。先受私錢二千以爲購，得公購備。行弗詣告，約分購。沛等弗詣，約分購，不智(知)弗詣、相移受錢。獄未斷，未致購，得。死臯(罪)購四萬三百廿(二十);羣盜盜殺人八萬六百冊(四十)錢。綰等以盜未有取吏贖灋(法)戍律令論癸、瑣等;不論【沛等…】」【審。】【疑癸、瑣、綰等羣(罪)。】【癸、瑣、綰】及它不(繫)。敢讞之。

吏議曰：「癸、瑣等論當(也);沛、綰等不當論。」或曰：「癸、瑣等當耐爲侯(候)，令瑣等環(還)癸等錢;綰等【……。】」廿(二十)五年七月丙戌朔乙未，南郡段(假)守賈報州陵守綰、丞越：子讞：「校長癸等詣男子治等，告羣盜盜【殺人。沙羨曰：士五(伍)瑣捕治等，】移鼠(予)癸等。癸(?)曰：『治等殺人，癸與佐行將徙追。』瑣等已(已)捕，治等四人曰邦亡，不智(知)它人臯(罪)。癸等利得羣盜購，請瑣等

鼠(予)癸等，癸等詣，盡鼠(予)瑱等死臯(罪)購。瑱等鼠(予)。癸先以私錢二千以為購數。行弗詣告，皆謀分購。未致購，得。疑癸、瑱、綰等臯(罪)。」讞固有審矣。癸等，其審請瑱等所出購，以死臯(罪)購，備鼠(予)瑱等，有券。受人貨材(財)以枉律令，其所枉當貨以上，受者、貨者皆坐臧(贓)為盜，有律，不當讞。獲手，其貨綰、越、獲各一盾。它有律令。

译文：

(秦王政)二十五年(公元前222年)六月丙辰朔癸未(二十八日)，州陵縣居守綰、縣丞越冒昧請示如下：上个四月辛酉(初五)，校長癸、求盜上造柳、士伍轎、(士伍)沃將男子治等八人、女子二人押送到官府，(並)控告為合夥行盜搶劫殺人。治等說：「(我們)合夥行盜搶劫殺人。」立案，(但)還沒論斷，(也)沒頒發獎賞。到了當月甲子(初八)，沙羨縣居守驩(來信)稱：「士伍瑱等緝捕治等，交給癸等。」癸說：「【□□】治等在校長果的管轄區內合夥行盜搶劫殺人。州陵縣居守綰命令我跟令佐士伍行帶領柳等追捕。(我們)【□】迹走到沙羨縣境內，瑱等已捕獲(治等)。瑱等說，治等四人是逃出自國亡命的，不知道其他人(犯了)什麼罪。我們是知道的，貪圖拿到(破獲)合夥行盜搶劫殺人(案)的獎賞。我和行告訴並請求瑱等說：『你們不能送到官府告發，(把嫌疑犯)交給我們吧。我們押送到州陵縣，【把死罪的獎賞】全都給你們。』【瑱等貪圖死罪的獎賞，接受了(我們的)請求，(把治等)移交(給我們)。我們寫了契據支付死罪的獎賞，把個人的兩千錢先】給他們，充當獎金。(等)領到公家的獎賞(後)，再把餘額補給他們。行沒到官府告發，(但)都謀劃分取獎賞。還沒頒發獎賞，(就)被察覺並捕住。」其他如同沙羨文書所述。行、柳、轎、沃所說如同癸所述。士伍瑱、渠、樂說：「(我們)跟士伍得、潘、沛守邊。去山中伐木材(時)，看到治等，一起(把他們)捕獲。治等四人說(他們)是秦國人，逃出自國亡命的，其他人沒說所犯罪名。得、潘、沛讓我們(把治等)解押到沙羨。沛等留在亭中，約定拿到獎賞(後)分取獎金。(我們沒到沙羨，實際上也不知道治等(犯了)什麼罪，不能告發(他們)。又不知道合夥行盜的獎賞(比死罪)多。貪圖癸等所約定的死罪獎賞，(就)聽從了(他們的)請求，寫契據支付死罪的獎賞，先收取兩千錢。還沒拿到公家的獎金，(就)被察覺並捕住。沛等不知道我們沒有(把治等)押送到(沙羨)以及移交收錢的情況。」其他如同癸等所述。沛、潘、得所說如同瑱等所述。

五月甲辰(十八日)，州陵居守綰，縣丞越、史獲判決並命令癸、瑱等各贖黥罪。癸和行在衡山郡守邊各三年，用來抵充法定(贖額)；(瑱等)先全部贖清了。沒有論處沛等。監御史舉劾，認為：「(判決)不合乎法律，錢(也)沒處置，應該重新論處。重新論處了(癸、瑱等)，並且論處了誤判官員(之後)，將判決(內容)上報！」綰等說：「治等(的強盜案件)發生(後)，我們組織了吏徒追捕。癸等沒(能)自行捕獲，瑱等捕獲(治等)，(但)未能告發。(癸等)請求(將治等)移交(給他們)，來謀求騙取獎賞。獎賞還沒頒發，就被察覺並捕住。我們按照盜賊未能拿到官方財物、抵法守邊的律令論處癸和瑱等。口頭命令瑱等還癸等錢。」其他如同癸等和(監察御史)舉劾文書所

述。勘驗、查詢(結果如下)：「(破獲)死罪(罪犯十個人)的獎賞爲四萬三百二十(錢);(破獲)合夥行盜搶劫殺人(罪犯十個人)的獎賞爲八【萬六百四十錢。……】□。」其他如同控告和被告人供述。治等另行【論處……。】審理(結果)如下：「就癸、行、柳、轎、沃而言，團夥盜匪治等搶劫殺人，癸等追捕，(但)瑣、渠、樂、得、潘、沛已經一起捕獲了(治等)。沛等讓瑣等(把治等)押送到官府，約定分取獎賞，還沒押送到。癸等知道治等合夥行盜搶劫殺人，貪圖相應獎賞，(就)矇騙瑣等約定死罪的獎賞。瑣等不能告發，貪圖死罪的獎賞，(就)接受(癸等的)請求，移交(嫌疑犯)，(並)詐寫契據支付死罪的獎賞。先收了個人的兩千錢充當獎賞，(餘額等)拿到公家的獎賞(後再)補齊。行沒到官府告發，(僅)約定分取獎賞。沛等沒到官府，(也僅)約定分取獎賞，(並且他)不知道(瑣等)沒到官府、移交(嫌疑犯)收錢(的事)。本案還沒結案，還沒頒發獎賞，(就)被察覺並捕住。死罪的獎賞爲四萬三百二十(錢);合夥行盜搶劫殺人(罪)的獎賞爲八萬六百四十錢。綰等按照盜賊未能拿到官方財物、抵法守邊的律令論處癸和瑣等。沒有論處【沛等……。】」【(以上)確鑿無疑。】
【不能確定癸、瑣、綰等的罪名】
【癸、瑣、綰】和其他人(都)沒拘押。冒昧請示如上。

(縣廷)擔當人判決意見如下：「癸和瑣等的判決符合法律;沛和綰等不應論處。」另有如下(判決意見)：「癸和瑣等應處以耐刑並貶爲候，命令瑣等還癸等錢;綰等【……。】」(秦王政)二十五年(公元前二二二年)七月丙戌朔乙未(十日)，南郡太守代理賈答覆州陵居守綰、縣丞越：閣下請示(如下)：「校長癸等送來男子治等，控告爲合夥行盜搶劫【殺人。沙羨縣說：士伍瑣等緝捕治等，】交給癸等。癸(對瑣等)說：『治等殺人，癸跟佐行帶領兵卒追捕。』瑣(雖)已捕獲(嫌疑犯)，(但只有)治等四人說逃出本國亡命，(瑣等)不知道其他人的罪。癸等貪圖拿到合夥行盜罪的獎賞，請求瑣等(將嫌疑犯)交給癸等，(約定)癸等(把他們)押送到官府，把死罪的獎賞全都給瑣等。瑣等(就將嫌疑犯)給(癸等)。癸先拿個人的二千錢給(瑣等)，充當獎賞。行沒到官府告發，(但)都謀劃分取獎賞。還沒頒發獎賞，(就)被察覺並捕住。不能確定癸、瑣、綰等的罪名。」所請示的本來很清楚。就癸等而言，他們明明白白請求了瑣等;所支出的獎賞，是用死罪獎賞(爲標準)，全額給瑣等，有契據(爲証)。「收人所送財物，因而破壞法律，如果因破壞(法律)而所犯的罪在貲罪以上，收(錢)的人、送(錢)的人都按照贓款爲盜罪。」律中有明文規定，不應該請示。獲經手，將綰、越、獲各處以貲一盾。其他(事宜)有律令(可循)。

尸等捕盜疑購案

原文：

廿(二十)五年五月丁亥朔壬寅，州陵守綰、丞越敢讞之：廼二甲戌，走馬達告曰：「盜盜殺傷走馬好□□□部(?)中(?)。」即(?)令(?)獄(?)史(?)驩(?)、求盜尸等十六人追。尸等產捕詣秦男子治等四人、荆男子閭等十人，告羣盜盜殺傷好等。治等曰：「秦人，邦亡荆」；閭等曰：「荆邦人，皆居京州。相與亡，來入秦地，欲歸義(義)。行到州陵界中，未詣吏，悔。謀言曰：『治等已(已)有罪(罪)秦，秦不□歸義(義)。』來居山谷以攻盜。即攻盜盜殺傷好等。」它如尸等。診、問如告辭(辭)。京州後降爲秦。爲秦之後，治、閭乃羣盜盜殺傷好等。律曰：「產捕羣盜一人，購金十四兩。」有(又)曰：「它邦人□□□盜，非吏所興，毋(無)什伍將長者捕之，購金二兩。」鞫之：「尸等產捕治、閭等，告羣盜盜殺傷好等。治等秦人，邦亡荆；閭等荆人。亡，來入秦地，欲歸義(義)，悔，不詣吏。以京州降爲秦後，羣【盜盜殺傷好】等。」皆審。疑尸等購。它縣論。敢讞之。吏議：「以捕羣盜律購尸等。」或曰：「以捕它邦人【……。】」

廿(二十)五年六月丙辰朔己卯，南郡段(假)守賈報州陵守綰、丞越：子讞：「求盜尸等捕秦男子治等四人、荆男子閭等十人，告羣盜盜殺傷好等。治等秦人，邦亡；閭等荆人。來歸義(義)，行到州陵，悔□□□□□攻(?)盜(?)，京州降爲秦，乃殺好等。疑尺【尸】等購。」讞固有審矣。治等，審秦人毆(也)，尸等當購金七兩；閭等，其荆人毆(也)，尸等當購金三兩。它有【律】令。

译文：

(秦王政)二十五年(公元前二二二年)五月丁亥朔壬寅(十六日)，州陵縣居守綰、縣丞越冒昧請示如下：上個二月戊(十七日)，走馬達報告如下：「盜賊搶劫殺傷走馬好□□□部中。」於是命令獄史驩、求盜尸等十六人追捕。尸等活捉秦國男子治等四人和楚國男子閭等十人，並將其押送到官府，控告爲合夥行盜搶劫殺傷好等。治等說：「(我們是)秦國人，逃出本國亡命到楚國的。」閭等說：「我們是楚國人。(我們和治等)都居住在京州。相結伴逃亡，來到秦國，想歸附正義。走到州陵境內，還沒到官府，(就)後悔了。我們商量說『治等已有罪於秦國，秦國不會□(准許?)歸附正義。』(我們)來住在山谷中從事攻剽盜劫。就攻剽盜劫，搶劫殺傷了好等。」其他如同尸等所述。勘驗、查詢(結果)如同控告和被告人供述。京州後來投降歸屬秦國。屬秦之後，治和閭等才合夥行盜【搶劫】殺傷好等。律文規定：「活捉團夥盜匪一人，獎賞黃金十四兩。」又規定：「其他國家的人□□□盜，如果不是官方組織的，(又)沒有隊伍和將帥首領的人，(能够)捕獲(來自它國的盜賊一人)的，獎賞黃金二兩。」審理(結果)如下：「尸等活捉治和閭等，控告爲合夥行盜搶劫殺傷好等。治等是秦國人，逃出本國亡命到楚國；閭等是楚國人。(他們都)逃亡，來到秦國，

想要歸附正義，(但)後悔了，不到官府。在京州投降歸屬秦國之後，合夥【行盜搶劫殺傷好】等。」(以上)都確鑿無疑。不能確定尸等的獎賞。其他相關者由縣(負責)論處。越冒昧請示如上。(縣廷)擔當人判決意見(如下)：「按照捕獲團夥盜匪的律條獎賞尸等。」另有如下(判決意見)：「按照捕獲其他國家的人【……。】」

(秦王政)二十五年(公元前二二二年)六月丙辰朔己卯(二十四日)，南郡太守代理賈答覆州陵縣居守綰、縣丞越：閣下請示(如下)：「求盜尸等捕獲秦國男子治等四人和楚國男子閻等十人，(並)控告為合夥行盜搶劫殺傷好等。治等是秦國人，逃出本國亡命，閻等是楚國人。(他們都)來(秦國)歸附正義，(但)走到州陵，後悔了□□□□□□攻剽盜劫，(在)京州投降歸屬秦國(後)，(他們)才殺害好等。不能確定尸等的獎賞。」所請示的本來很清楚。治等，明明白白是秦國人，尸等(就)應該獎賞黃金七兩；閻等，他們是楚國人，尸等應該獎賞黃金三兩。其他(事宜)有【律】令(可循)。

猩、敞知盜分贓案

原文：

廿(二十)三年四月，江陵丞文敢讞之：廿(二十)三(二)年九月庚子，令下，劾：「錄江陵獄：上造敞、士五(伍)猩智(知)人盜塚，分贓(贓)。得。敞當耐鬼薪，猩黥城旦。逯戊午赦，爲庶人。鞫審，讞。」今視故獄：廿(二十)一年五月丁未，獄史宰詣士五(伍)去疾、號曰：「載銅。」去疾、號曰：「號乘輅之醴陽，與去疾買銅錫冗募樂一男子所，載欲買(賣)。得。」它如宰。報一男子。男子士五(伍)，定名猩。猩曰：「□□□□樂，爲庸(傭)，取銅草中。得。」它如號等。

孱陵獄史民詣士五(伍)達。與猩同獄，將從猩。達曰：「亡，與猩等獵漁。不利，負責(債)。冗募上造祿等從達等漁，謂達，『祿等亡居黃(夷)道界中，有廬舍，』欲毆(驅)從祿。達等從祿。猩獨居舍爲養，達與僕徒時(蔣)等謀塚。不告猩，冢已(已)斃(徹)，分器，乃告猩。時等不分猩，達獨分猩。」它如猩。猩曰：「達等塚，不與猩謀。分器，時等不分猩，達獨私分猩。猩爲樂等庸(傭)，取銅草中。」它如達及前。醴陽丞悝曰：「冗募上造敞【……】」【敞曰：】「【……】塚者錫。到舍，達已(已)分錫。達謂敞：『已(已)到前，不得錫。今冢中尚有器，器已(已)出，買(賣)敞所。』時(蔣)告達，請與敞出餘器，分敞。達曰：『發冢一歲矣!今斃(徹)，敞乃來，不可與敞。』達等相將之水旁，有頃，來告敞曰：『與敞。敞來後，前者爲二面，敞爲一面。』敞曰：『若(諾)。』皆行，到冢，得錫。敞買及受分。覺，亡。得。」它如達等。達言如敞。

【問】：「達等塚，不與猩、敞謀，得衣器告猩、敞受分，贓(贓)過六百六十錢。」【它】如辭(辭)。鞫之：「達等塚，不與猩、敞謀，【得】衣器告猩、敞受分，贓(贓)過六百六十錢。得。猩當黥城旦，敞耐鬼薪。逯戊午赦。」審。江陵守惑、丞暨、史同論赦猩、敞爲庶人。達等令(?)別(?)論。敢讞之。

译文：

(秦王政)二十三年(公元前二二四年)四月，江陵縣丞文冒昧請示如下：(秦王政)二十二年(公元前二二五年)九月庚子(二十九日)，(郡的)命令下達，舉劾(如下)：「省察江陵縣刑事案件(時發現如下問題)：上造敞、士伍猩知道人盜掘墳墓，(而)私分贓物。(他們)是被捕(而非自動投案)的。敞應處以耐刑並貶爲鬼薪，猩處以黥刑並貶爲城旦。趕上戊午赦令，(免)爲庶人。審理明白(之後)來請示!」現在查閱原案：(秦王政)二十一年五月丁未(二十八日)，獄史宰將士伍去疾和士伍號押送到官府，並說：「(非法)運銅。」去疾和號說：「號乘坐輅車去醴陽縣，跟去疾從冗募樂手下的一個男子買來青銅，裝運想轉賣。(我們)是被捕(而非自動投案)的。」其他如同宰所述。逮捕男子一人。(該)男子的身份爲士伍，名叫猩。猩說：「□□□□樂，

充當傭工，從草中拿出青銅。(我)是被捕(而并非自動投案)的。」其他如同號等所述。

孱陵獄史民將士伍達押送到官府。與猩是同案(犯)，送來(以便)與猩(案)併案處理。達說：「逃亡，與猩等打獵捕魚。不順利，負債。冗募上造祿等隨我們(一起)捕魚，對我說，『我們逃亡藏在夷道境內，有房子(住)。』他是想要驅使我們隨從他。我們(就)跟着他(去了)。猩一個人留在屋裏負責做飯，我跟僕人蒔等一起謀劃挖墓(事)。(當時)沒告訴猩，墳墓已經挖通，分好贓物(後)，才告訴猩。蒔等沒分給猩，只有我分給他。」其他如同猩所述。猩說：「達等挖墓，(事前)沒跟我商量。分贓物(時)，蒔等沒分給我，只有達私自分給我。我充當樂等的傭工，將青銅從草中拿出來。」其他如同達和以前猩所述。醴陽縣丞慳說：「冗募上造敞【……。】」【敞說：】「【……】挖墓者青銅。到了廬舍，達已經分完青銅。達對我說：『(你)抵達之前(我們所得的)青銅，(你)不能拿到。現在墓中仍有器物，把它們拿出來(後)，賣給你。』蒔請求達，要跟我一起拿出餘下的器物，並分給我。達說：『(我們)掘墓已經一年了!現在挖通了，敞才來，不能跟他合夥(分贓)。』達等一同去水邊，不久，回來對我說：『跟你合夥了。你來得晚，先來得擔當兩面，你擔當一面。』我說：『好。』(我們)都走到墳墓，拿到了青銅。我既買贓又分贓。(事情)敗露，(我就)逃亡了。被捕。」其他如同達等所述。達所說如同敞所述。

【查詢(結果如下)：】「達等挖墓，(事前)沒跟猩和敞商量，獲得贓物(後才)告訴(他們);猩和敞所分得贓物，贓款超過六百六十錢。」【其他】如同被告人供述。審理(結果)如下：「達等挖墓，(事前)沒跟猩和敞商量，獲得贓物(後才)告訴(他們);猩和敞所分得贓物，贓款超過六百六十錢。(他們)是被捕(而非自動投案)的。猩應處以黥刑並貶爲城旦，敞處以耐刑並貶爲鬼薪。趕上戊午赦令。」(以上)確鑿無疑。江陵縣居守慳、縣丞暨、史同判處並赦免猩和敞爲庶人。達等令另行論處。冒昧請示如上。

暨過誤失坐官案

原文：

……暨自言曰：[鞫(?)……□□□……□□……暨(?)□……□□……以羸(累)論暨。此過誤失及坐官毆(也)。相逕，羸(累)論重。謁讞。]【視故獄：】【……：】[【……；……；……】權；□谿卿(鄉)倉天窓(窗)容烏；公士豕田橘將陽，未庠(斥)自出，當復田橘，官令戍，錄弗得；走偃未當傳，官傳弗得；除銷史丹爲江陵史，□未定(?);與從事廿(二十)一年庫計，劾繆(謬)弩百。]凡八劾。【某曰：】[【……】□□□，其(?)六(?)月己未劾不傳(?)戍(?)令；其七月丁亥劾(幹-笥)；其八月癸丑劾非(繫)；其辛未劾窓(窗)、豕；其丁丑劾偃；迺十月己酉暨坐丹論一甲；其乙亥劾弩。言決(決)相逕，不羸(累)。]它如暨言。卻曰：[不當相。]暨言如前。詰暨：[羸(累)論有令，可(何)故曰羸(累)重？可(何)解？]

暨曰：[不幸過誤失，坐官弗得，非敢端犯灋(法)令，赴隧以成私毆(也)。此以曰羸(累)重。毋(無)它解。]它如前。問如辭(辭)。鞫之：[暨坐八劾：小犯令二，大誤一，坐官、小誤五。已(已)論一甲，餘未論，皆相逕。]審。疑暨不當羸(累)論。它縣論。敢讞之。吏議：[貲暨一甲，勿羸(累)。]

译文：

暨申訴如下：[鞫(?)……暨自言曰：[鞫(?)……□□□……□□……暨(?)□……□□……用來累計論處我。這些是因違章和疏忽所引起的失誤以及職務上的連坐罪。(案件都)相互關聯，累計論罪太重。煩請(向上)請示。]【查閱原案：】【……：】[【……；……；……】權；□谿鄉糧倉的天窗有洞可容烏；公士豕橘官種地，(擅離崗位去)游逛，(在)沒受到指責(前)自動投案，應該返回橘官種地，(但)主管官府命令守邊，(暨)省察(時)未能查覺；走偃還不應傳籍，主管官府進行傳籍，(而暨)未能查覺；任命銷縣史丹爲江陵縣史，□未定；協辦二十一年縣庫的結賬業務，因爲弩一百張的失誤而被舉劾。]總計有八份舉劾。【某說：】[【……】□□□，當年(秦王政二十一年，公元前二二六年)六月己未(十一日)，(暨)因爲不傳達戍令而被舉劾；當年七月丁亥(初九)，(暨)因箭杆被舉劾；當年八月癸丑(初六)，(暨)因非法拘禁而被舉劾；當月辛未(二十四日)，(暨)因天窗和公士豕(事)被舉劾；當月丁丑(三十日)，(暨)因偃被舉劾；今年(秦王政二十二年，公元前二二五年)十月己酉(初三)暨受責於丹事，判處(貲)一甲；當月乙亥(二十九日)，因弩被舉劾。(暨?)說，論決相互關聯，不(應該)累計。]其他如同暨書所述。駁回如下：[不應該相互聯繫起來。]暨所說如前。詰問暨(如下)：[累計論罪是有明文規定的，何故說累計太重了？怎麼解釋？]

暨說：[不幸因違章和疏忽引起了失誤，(又)因未能查覺部門內失誤導致連坐，而非敢故意違犯法令，因私利投身於邪道。因此我說累計太重。沒有其他解釋。]查詢(

結果)如同被告人供述。審理(結果)如下：[暨要承擔(如下)八次舉劾的刑事責任：小違章二次，大失誤一次，職務上連坐和小失誤共五次。已經判處貲一甲，其他的還沒論處，都相互關聯。](以上)確鑿無疑。懷疑暨不應累計論罪。其他相關者由縣(負責)論處。冒昧請示如上。擔當人判決意見(如下)：[將暨處以貲一甲，別累計。]

多小未能與謀案

原文：

【敢】讞之：十二月戊午，軍巫閒曰：[攻荊廬谿【□□】故(?)秦人邦亡荊者男子多。]多曰：[小走馬。以十年時，與母兒邦亡荊。亡時小，未能與兒謀。]它如軍巫書。兒死不訊。問：[多初亡時，年十二歲，今廿(二十)二歲;已(已)削爵爲士五(伍)。]它如辯(辭)。鞫之：[多與兒邦亡荊，年十二歲，小未能謀。今年廿(二十)二歲，已(已)削爵爲士五(伍)。得。]審。疑多臯(罪)。(繫)。它縣論。敢讞之。吏議曰：[除多。]或曰：[黥爲城旦。]

译文：

【冒昧】請示如下：(秦王政二十二年，公元前二二五年)十二月戊午(十三日)，軍巫閒說：[進攻楚國廬谿，【□□】(捕獲?)原爲秦人、(後)逃出自國亡命到楚國的男子多。]多說：[我是小走馬。在十年前，我跟母親兒一起逃出自國亡命到楚國。逃亡時還小，未能和兒共同謀劃。]其他如同軍巫文書所述。兒死了，無法訊問。查詢(結果)：[多剛逃亡時，年齡十二歲，現在二十二歲;已被註銷爵位(的登記)，並貶爲士伍。]其他如同被告人供述。審理(結果)如下：[多跟兒逃出自國亡命到楚國(時)，年齡十二歲，年齡還小，未能(參與)謀劃。現年二十二歲，已被註銷爵位，並貶爲士伍。(他)是被捕(而非自動投案)的。](以上)確鑿無疑。不能確定多的罪名。(多現)在押。其他相關者由縣(負責)論處。冒昧請示如上。(縣廷)負責人判決意見如下：[免除多(的罪責)。]另有如下(判決意見)：[(應)處(多)以黥刑並貶爲城旦。]

識劫（左女右冤）案

原文：

【敢讞】之：十八年八月丙戌，大女子(左女右冤)自告曰：[七月爲子小走馬箠(義)占家訾(貲)。箠(義)當口大夫建、公卒昌、士五(伍)積、喜、遺錢六萬八千三百，有券，(左女右冤)匿不占吏爲訾(貲)。(左女右冤)有市布肆一、舍客室一。公士識劫(左女右冤)曰：『以肆、室鼠(予)識。不鼠(予)識，識且告(左女右冤)匿訾(貲)。』(左女右冤)恐，即以肆、室鼠(予)識爲建等折棄券，弗責。先自告，告識劫(左女右冤)。]

(左女右冤)曰：[與箠(義)同居，故大夫沛妾。沛御(左女右冤)，(左女右冤)产箠(義)、女媵。沛妻危以十歲時死，沛不取(娶)妻。居可二歲，沛免(左女右冤)爲庶人，妻(左女右冤)。(左女右冤)有(又)產男必、女若。居二歲，沛告宗人、里人大夫快、臣、走馬拳、上造嘉、頡曰：『沛有子(左女右冤)所四人，不取(娶)妻矣。欲令(左女右冤)入宗，出里單賦，與里人通歡(飲)食。』快等曰：『可。』(左女右冤)即入宗，里人不幸死者出單賦，如它人妻。居六歲，沛死。箠(義)代爲户、爵後，有肆、宅。識故爲沛隸，同居。沛以三歲時爲識取(娶)妻居一歲爲識買室，買(價)五千錢分馬一匹、稻田廿(二十)畝，異識。識從軍，沛死。來歸，謂(左女右冤)曰：『沛未死時言以肆、舍客室鼠(予)識，識欲得。』(左女右冤)謂：『沛死時不令鼠(予)識，識弗當得。』識曰：『(左女右冤)匿訾(貲)，不鼠(予)識，識且告(左女右冤)。』(左女右冤)以匿訾(貲)故，即鼠(予)肆、室。沛未死，弗欲以肆、舍客室鼠(予)識。不告(左女右冤)，不智(知)户籍不爲妻、爲免妾故。]它如前。識曰：[自小爲沛隸。沛令上造狗求上造羽子女齡爲識妻。令狗告羽曰：『且以布肆、舍客室鼠(予)識。』羽乃許沛。沛已(已)爲識取(娶)齡，即爲識買室，分識馬、田，異識，而不以肆、舍客室鼠(予)識。識亦(?)弗(?)求(?)，識已(?)已(?)受它。軍歸，沛已(已)死。識以沛未死言謂(左女右冤)：『(左女右冤)不以肆、室鼠(予)識，識且告(左女右冤)匿訾(貲)。』(左女右冤)乃鼠(予)識，識即弗告。識以沛言求肆、室，非劫(左女右冤)。不智(知)(左女右冤)曰劫之故。]它如(左女右冤)。

建、昌、積、喜、遺曰：[故爲沛舍人。【沛】織(貸)建等錢，以市販，共分贏。市折，建負七百，昌三萬三千，積六千六百，喜二萬二千，遺六千。券責建等，建等未賞(償)，識欲告(左女右冤)，(左女右冤)即折券，不責建。]它如(左女右冤)。媵、快、臣、拳、嘉、頡言如(左女右冤)。狗、羽、齡言如識。箠(義)、若小不訊。必死。卿(鄉)唐、佐更曰：[沛免(左女右冤)爲庶人，即書户籍曰：『免妾。』沛後妻(左女右冤)，不告唐、更。今籍爲免妾。不智(知)它。]詰識：[沛未死雖告狗、羽，『且以肆、舍客室鼠(予)識』，而後不鼠(予)識，識弗求，已(已)爲識更買室，分識田、馬，異識沛死時有(又)不令，箠(義)已(已)代爲户後，有肆、宅，識弗當得。何故尚求肆、室曰：『不鼠(予)識，識且告(左女右冤)匿訾(貲)』?(左女右冤)即以其

故鼠(予)識，是劫(左女右冤)，而云非劫，何解？]識曰：[□欲得肆、室，(左女右冤)不鼠(予)識。識誠恐謂且告(左女右冤)，(左女右冤)乃鼠(予)識。識實弗當得。上以識爲劫(左女右冤)，臯(罪)識，識毋(無)以避。毋(無)它解。臯(罪)。]它如前。問：[匿訾(貲)稅及室、肆，臧(贓)直(值)各過六百六十錢。]它如辭(辭)。

鞫之：[(左女右冤)爲大夫沛妾。沛御(左女右冤)，(左女右冤)產弟(義)、姊。沛妻危死，沛免(左女右冤)爲庶人，以爲妻，有(又)產必、若。籍爲免妾。沛死，產弟(義)代爲戶後，有肆、宅。(左女右冤)匿訾(貲)，稅直(值)]過六百六十錢。先自告，告識劫。識爲沛隸。沛爲取(娶)妻，欲以肆、舍客室鼠(予)識。後弗鼠(予)，爲買室，分馬一匹、田廿(二十)畝，異識。沛死，識後求肆、室。(左女右冤)弗鼠(予)，識恐謂(左女右冤)：且告(左女右冤)匿訾(貲)。(左女右冤)以故鼠(予)肆、室。肆、室直(值)過六百六十錢。得。]皆審。疑(左女右冤)爲大大夫妻、爲庶人及識臯(罪)。繫。它縣論。敢讞之。吏議：[(左女右冤)爲大夫□妻;貲識二甲。]或曰：[(左女右冤)爲庶人;完識爲城旦，足輸蜀。]

译文：

【冒昧請示】如下：(秦王政)十八年(公元前二二九年)八月丙戌(二十一日)，成年女子(左女右冤)自動投案如下：[七月份，爲我兒子未成年走馬義申報家產。義應該向大夫建、公卒昌、士伍積、(士伍)喜、(士伍)遺□(索還?)債款(共)六萬八千三百錢，有契據(爲証)，(但)我隱藏(這批債權)未向官方申報爲產業。我(又)有一家賣布店和一間出租房。公士識勒索我說：『把店鋪和房子給我。不給的話，我要告發你隱藏產業。』我害怕了，就把店鋪和房子給了識;(同時)給建等毀棄了契據，不索還債款了。我(在沒被控告之前)先自動投案，(並)告發識勒索我。]

(左女右冤)說：[我和(兒子)義同居，(我)原來是大夫沛的女奴。沛讓我侍寢，我生了(兒子)義和女兒姊。沛的妻子危在十年前死了，(其間)沛沒(再)娶妻。過了大約兩年，沛放免我爲庶人，(並)把我立爲妻子。我又生了兒子必和女兒若。(又)過了兩年，沛告訴宗人和同里的大夫快、(大夫)臣、走馬拳、上造嘉、(上造)頡說：『我跟(左女右冤)有了四個孩子，不(再)娶妻了。我想讓(左女右冤)進入宗族，承擔里儼分派的奠儀，(並)和里人互通飲食。』快等說：『可以。』我就進入了宗族，有里人不幸死亡時我承擔了里儼分派的奠儀，像其他人的妻子一樣。過了六年，沛死了。義代替(沛)成爲戶和爵的繼承人，擁有了店鋪和房子。識原來是沛的奴隸，(和沛)同居。沛於三年前爲識娶了妻子;(又)過一年爲識買了房子，價錢爲五千錢;(還)分(給他)馬一匹、稻田二十畝，把識從戶中分出去了。識參軍(時)，沛死了。(識)回來(後)，對我說：『沛生前講過，把店鋪、出租房給我，我(現在)想要拿到。』我(對他)說：『沛死時沒有遺囑(把店鋪和房子)給你，你不應該得到。』識說：『你隱藏產業，如果不給我，我要告你。』由於隱藏產業的緣故，我就把店鋪和房子給了(他)。沛生前，不想把店鋪和出租房給識。(另外，因爲沛)沒告訴我，(我也)不知道戶

籍(爲什麼)不(登記我)爲妻子而爲放免女奴的原因。]其他如前(即如同投案時所述)。識說：[我從小是沛的奴隸。沛讓上造狗求取上造羽的女兒齡給我爲妻。(他)讓狗告诉羽說：『將要把布店和出租房給識。』(如此)羽才答應沛(此事)。沛已爲我娶了齡(之後)，就爲我買房子，分給我馬和田地，(並)把我從戶中分出去，却沒把店鋪和出租房給我。我也沒有索取，我(畢竟)已經得到其他(產業)。我服兵役回來(時)，沛已經死了。我憑沛生前的話對(左女右冤)說：『你不把店鋪和房子給我，我要告發你隱藏產業。』(左女右冤)於是(把店鋪和房子)給了我，我就沒告她。我是根據沛的話索取店鋪和房子的，並不是勒索她。不知道她爲什麼說(我)勒索(她)。]其他如同(左女右冤)所述。

建、昌、積、喜、遺說：[(我們)原來是沛的舍人。【沛】貸給我們一筆款項，用來做買賣，(打算)一起分利潤。(後來)生意虧本了，建虧欠了七百錢，昌三萬三千，積六千六百，喜二萬二千，遺六千。((左女右冤))憑著契據向我們討債，(但)我們還沒償還，識要控告(左女右冤)，(左女右冤)就毀棄了契據，不(再)向我(們)索還債款了。]其他如同(左女右冤)所述。婭、快、臣、拳、嘉、頡所說如同(左女右冤)所述。狗、羽、齡所說如同識說述。義和若太小，沒訊問。必已死。鄉(嗇夫)唐和(鄉)佐更說：[沛把(左女右冤)放免爲庶人了，(我們)就登記其戶籍爲：『放免女奴。』沛後來娶(左女右冤)爲妻，(但)沒告訴我們。現在簿籍上(她)爲放免女奴。不知道其他(情況)。]詰問識(如下)：[沛生前雖然告訴狗和羽：『將要把店鋪和出租房給識』，但後來沒給你，你(也)沒有索取，(沛畢竟)已經爲你另買了房子，分給你田地和馬匹，(並)把你從戶中分出去;沛死時又沒有遺囑(把店鋪和房子給你)，義已經繼承爲戶主，擁有店鋪和房子，(你)就不應該得到。爲什麼還是索取店鋪和房子說：『不給我，我要去告發你隱藏產業』?](左女右冤)就因爲這個原因(把店鋪和房子)給了你，這是勒索她，你却說並非勒索，你怎麼解釋?]識說：[□想要店鋪和房子，(但)(左女右冤)不給我。我真的恐嚇(她)說要去告發她，她才給了我。我確實不應該得到。(如果)貴府認爲我勒索了她，(並以此)定我的罪，我是無法逃避的。沒有其他解釋。我認罪。]其他如前所述。查詢(結果如下)：[所匿藏產業的稅款以及房子和店鋪，贓款都超過六百六十錢。]其他如同被告人供述。

審理(結果)如下：[(左女右冤)是大夫沛的女奴。沛讓(左女右冤)侍寢，(左女右冤)生了義和婭。(後來)沛的妻子危死了，沛放免了(左女右冤)爲庶人，並把她立爲妻子，她又生了必和若。簿籍上((左女右冤)登記)爲放免女奴。沛死後，義繼承爲戶主，擁有店鋪和房子。(左女右冤)隱藏產業，稅額超過六百六十錢。(左女右冤)(在還沒被控告之前)先自動投案，(並)控告識爲勒索罪。識是沛的奴隸。沛爲識娶妻(時)，想把店鋪和出租房給識。後來沒給，(但)爲他買了房子，分給他馬一匹和田地二十畝，(並)把識從戶中分出去。沛死(後)，識才索取店鋪和房子。(左女右冤)不給，識(就)恐嚇她說：『要去告發她隱藏產業。』因爲這個原因，(左女右冤)把店鋪和房子給了(識)。店鋪和房子價值超過六百六十錢。(他)是被捕(而非自動投案)的。](以上)都確鑿無疑。不能確定識的罪名以及(左女右冤)是大夫妻還是庶人。((左女右

冤)、識現)在押。其他相關者由縣(負責)論處。冒昧請示如上。(縣廷)擔當人判決意見(如下)：[(左女右冤)是大夫□妻;識處以貲二甲。]另有如下(判決意見)：[(左女右冤)是庶人;識保全軀體貶爲城旦，並加上脚鐐送到蜀郡。]

饒、妘刑殺人等案

原文：

十月癸酉，佐競曰：[士五(伍)饒刑人(?)市舍【……】][……]□□定(?)曰：[饒歡(飲)宗妘，亡【……】][□□不可起，怒，以刀刑(?)，棄刀【……】]不(?)得。診、問。鞫：[饒刑審，妘殺疑。]九月丙寅，丞相、史如論令贖春。倉人【……】九月丙辰，隸臣哀詣隸臣喜，告盜殺人。問，喜辭(辭)如告。鞫、審。已卯，丞相、史如論磔【……】【……】

译文：

(秦始皇二十八年，公元前二一九年)十月癸酉(初一)，佐競(呈報)說：[士伍饒，在市官的旅館中砍斫人□【……】][……]□□定說：[饒給宗人妘喝，逃亡【……】][□□站不起来，憤怒，用刀砍斫，丟下刀【……】]不得。勘驗、查詢。審理(結果)：[饒之砍斫確鑿無疑，妘之殺(人)不能確定。]九月丙寅(二十九日)，丞相、史如判決並命令妘贖春。倉人【……】(秦王政二十年，公元前二二七年)九月丙辰(初三)，隸臣哀將隸臣喜押送到官府，並控告為搶劫殺人罪。查詢(結果)，喜供述如同控告。審理，確鑿無疑。(九月)已卯(二十六日)，丞相和史如判處並磔殺【……】【……】

田與市和奸案

原文：

【……】□隸臣田負斧質气(乞)鞫曰：[故【……】 【……。】]【覆視故獄：】[【……。】]今訊田，田曰：[市，田姑姊子，雖與和奸，與段(假)子□【……】不奸。母智捕田，田仁(認)奸，其實未奸。辭(辭)丞招謁更治，招不許。]它如气(乞)鞫書。

母智曰：[獄史相□……捕(?)□□□□□告(?)□□見(?)任(?)智(?), 自(?)内(?)□侯(?), 旦田來，與市卧，上□上，即(?)捕詣田、市，服仁(認)奸。未論，市弟大夫驩、親走馬路後請貸母智錢四千，曰：『更言吏不捕田、市校上。』母智【□】受錢，恐吏智(知)，不敢自言。環(還)錢。]它如故獄。相曰：[主治瓣(辨)市。聞田數從市奸(繫)所，令母智捕。弗治(答)諒(掠)，田、市仁(認)奸。]它如母智。驩、路曰：[市令驩、路貸母智。以告田，田曰：『專爲之。』]它如母智。■田妻曰：[□市□……【……。】]【它如】田。市言如母智。田曰：[母智不捕田校上。捕田時，田不奸。驩、路以市言，告田貸母智錢。田幸除母(無)辜(罪)，即弗止。不智(知)市、母智云故。]它如驩、路及前。等言如故獄。招曰：[論坐田，田謁更治。招謂：『已(已)服仁(認)奸，今獄决(決)乃曰不奸。田嘗□母智，今轉□，且有(又)爲(?)辜(罪)。』田即受令(命)。]它如等。

以言不同，詣訊。言各如前。詰相：[令母智捕田、市，可(何)解?]相曰：[怒田、市奸官府。]母(無)它解。詰田：[夏陽吏不治(答)諒(掠)，田、市仁(認)奸。今覆吏訊市，市言如故獄。田云未奸，可(何)解?]田曰：[未奸，而母(無)以解市言。]【詰母智/市曰：】[【……。】]【母(無)它解。】問：[驩、路以赦前貸母智，以後。]它如辭(辭)。

鞫之：[田與市和奸，母智捕校上。田雖不服，而母(無)以解驩、路、母智、市言。田負斧質气(乞)鞫不審。已已赦。它爲後發覺。]皆審。謂(上魏下山)嗇夫：重泉隸臣田負斧質气(乞)鞫曰：[不與女子市奸，夏陽論耐田爲隸臣，不當。]覆之：[市仁(認)與田和奸，隸臣母智捕校上。田不服，而母(無)以解市、母智言。其气(乞)鞫不審。]田(繫)子縣。當(繫)城旦十二歲，已已赦。其赦除田，復爲隸臣。騰(?)詣(?)重泉、夏陽。

译文：

【……】□隸臣田背負斧頭和榘墊，請求(重新)審理說：[原來【……】 【……。】]【查核原案：】[【……。】]現在訊問田，田說：[市是我大姑的孩子，即使(我)跟她雙方自願通奸，跟養子□【……】不通奸。母智抓捕我(時)，我(雖然)承認通奸

，(但)其實沒有通奸。我向丞招申訴，請求重新審判，招沒准許。]其他如同請求重新審的文書。

母智說：[獄史相□……捕□□□□□告□□親眼認出(?)，從內□侯，天明田來了，跟市躺下，上□上，就把田和市捕獲並押送到官府，(田和市)承認通奸。還沒判罪，市的弟弟大夫驩、親戚走馬路事後請求要送我錢四千，並說：『你對官方改口說(你並)不是在現場捕獲田和市的。』我【□】收下了錢，(但)怕官方察覺，沒敢提出。(最後)還了錢。]其他如同原案。相說：[我是負責監管市的。聽說田多次跟市一起在關押處通奸，命令母智緝捕(他們)。未曾拷打，田和市承認了通奸(的事實)。]其他如同母智所述。驩、路說：[市讓我們賄賂母智。(我們)把此事告訴田，田說：『你們全權負責去辦吧。』]其他如同母智所述。■田的妻子說：[□市□……。]【其他如同】田所述。市所說如同母智所述。田說：[母智不是在現場捕獲我的。抓捕時，我沒有通奸。驩和路因為市有言語吩咐，告訴我他們要送母智錢。我希望幸免不被定罪，就沒阻止他們。不知道市和母智(如此)說的原因。]其他如同驩、路和(田自己)以前所述。等所說如同原案。招說：[(將要)判處田，田請求重新審判。我(對他)說：『(你)已經承認通奸，現在案子(就要)判決了，(你)才說沒通奸。你曾經□(賄賂了?)母智，企圖使他改變□，(如果重新審理追究此點的話)你又將要獲罪。』田就服從了。]其他如同 等所述。

因為大家所說各不相同，將其收監(重新)訊問。所說都如前。詰問相(如下)：[你命令母智抓捕田和市，你怎麼解釋?]相說：[我是氣他們在官府通奸。]沒有其他解釋。詰問田(如下)：[夏陽的獄吏未曾拷打，你和市承認了通奸。現在查核的官員審訊市，市所說如同原案。你說沒有通奸，怎麼解釋?]田說：[我沒有通奸，但無法解釋市的話。]【詰問母智/市(如下)：】[【……。】]【母智/市說：】[【……。】]【沒有其他解釋。】查詢(結果如下)：[驩和路在赦前賄賂了母智，在赦後被傳喚/通緝。]其他如同被告人供述。

審理(結果)如下：[田和市雙方自願通奸，母智在現場捕獲。田雖然不服，但是無法解釋驩、路、母智、市的供述。田背着斧頭和榼墊請求(重新)審理，不符合實際情況。趕上已巳赦令，其他的是在赦後敗露的。](以上)都確鑿無疑。指示魏嗇夫：重泉縣的隸臣田背着斧頭和榼墊，請求(重新)審理說：[(我)沒跟女子市通奸，夏陽縣判處我以耐刑，並貶為隸臣，(判決)不妥。]查核本案(如下)：[市承認自願跟田通奸，隸臣母智在現場捕獲。田(雖然)不服，但是無法解釋市和母智的供述。他請求(重新)審理不實。]田拘押在貴縣。應跟城旦拘禁十二年，趕上已巳赦令，你們赦免田的罪，(使他)返回為隸臣。謄寫並移送到重泉縣和夏陽縣。

學爲偽書案

原文：

廿(二十)二年八月癸卯朔辛亥，胡陽丞唐敢讞之：四月乙丑，丞矰曰：[君子子癸詣私書矰所，自謂馮將軍母擇子，與舍人來田南陽。母擇【□□□段(假)錢二】萬及種食胡陽，以田。發書，書類偽。(繫)官，有(又)矯爲私書，詣請□【□□。】]即獄治求請(情)。癸曰：[馮將軍母擇段(?假)【子(?), 母(?)】母擇舍(捨)妻。母擇令癸□【□□】種食，以田。不爲偽書。□【……】段(假)子。]它如矰。視癸私書，曰：[五大夫馮母擇敢多問胡陽丞主。聞南陽地利田，令爲公產。臣老，癸與人出田，不錢、種。願丞主段(假)錢二萬貸、食支卒歲。稼孰(熟)倍賞(償)。勿環(還)!環(還)之，母擇不得爲丞主臣走。丞主與胡陽公共復(覆)母擇爲報。敢以聞。]寄封廷史利。有(又)曰：[馮將軍子臣癸敢昧(昧)死謁胡陽公。丈人詔令癸出田南陽，因種食、錢貸，以爲私『書』。癸田新埜(野)，新埜(野)丞主幸段(假)癸錢、食一歲。少吏莫敢訶癸。今胡【陽少內丞矰□】謂癸非馮將軍子。癸居秦中，名聞，以爲不□【……】□。癸種姓雖賤，能權任人，有(又)能下人。願公詔少吏，勿令環(還)。]今□召舍人與來智(?知)【癸，癸(改)】曰：[君子子，定名學，居新埜(野)。非五大夫馮將軍母擇子(?也)。學學史，有私印，章(?)曰(?)□，雅爲(?)馮將軍母擇……食……害聲聞。學父秦居貲，吏治(笞)秦，以故數爲學怒，苦(恥)之。歸居室，心不樂，即獨矯自以爲五大夫馮母擇子，以名爲偽私書，問矰，欲貸錢胡陽少內。以私印封，起室把詣于矰，幸其冑(肯)以威貸學錢，即盜以買□衣被兵，去邦亡荊。矰發讀書，未許學，令人(繫)守學。學恐，欲去亡，有(又)矯爲私書，自言胡陽固所，詔曰：『學實馮母擇子。新埜(野)丞主已(已)【……】』【……。】]【它如……。】

【詰】學：[吏節(即)不智(知)學爲偽『書』，不貸學錢，母(無)以爲衣被資用，去環(還)歸。有衣資用，乃行邦亡。]問：[學矯爵爲偽書。時馮母擇爵五大夫，將軍。學不從軍，年士五歲。]它如辭(辭)。鞫之：[學矯自以『爲』五大夫將軍母擇子，以名爲偽私書，詣矰，以欲盜去邦亡。未得，得。]審。(繫)。敢讞之。吏議：[耐學隸臣。]或『曰』：[令贖耐。]讞報：[母擇已(已)爲卿，貲某、某各一盾。謹窮以灋(法)論之。]

译文：

(秦王政)廿二年(公元前二二五年)八月癸卯朔辛亥(初九)，胡陽丞唐冒昧請示如下：四月乙丑(一二日)，(少內)丞矰說：[君子癸送來私人書信，自己說他是馮母擇將軍的兒子，跟舍人一起來到南陽種地。母擇【□□□】從胡陽【借錢二】萬以及種和糧食，用來種地。啓開文書，文書像是假的。(將癸)拘禁在官府裏，(他)又詐名寫了一封私人書信，(想要)送到□【□□】請援。]於是立案審理，以求真情。癸說：[我是馮母擇將軍的養【子，母親】是母擇的棄妻。母擇命令我□【□□】種和糧食

，用來種地。我没有偽造文書。□【……】養子。]其他如同矦所述。查閱癸的私人書信，(內容)如下：[五大夫馮母擇冒昧問侯湖陽丞主。聽說南陽土地很適合耕種，被指定為公家產業。在下老了，癸跟人出行(將要)種地，沒帶錢和種。希望丞主貸二萬錢的款項和足夠支撐一年的糧食。(待)莊稼長成(收穫)，(將)加倍償還。別拒絕他!拒絕了他，我(就)不好為丞主走服役了。丞主跟湖陽公一起回信給我個答覆。冒昧奉告。]委託廷史利封緘。又如下：[馮將軍的兒子，奴才癸，冒死罪敢請求湖陽公。老人家命令我出行去南陽耕田，就種、糧食和貸款之事，寫了一封私人『書信』。我(曾經)在新野縣種過地，承蒙新野縣丞主貸錢款和糧食一年。少吏没人敢過問我。現在【胡陽少內丞矦□】說我不是馮將軍的兒子。我住在秦中，享有名聲，(他)以為不【……】□。我出身雖然卑賤，但是能審度時勢任用人才，又謙讓有禮。希望縣公命令少吏，別讓他們拒絕我。]現在□召喚舍人與來識別【癸，癸改口】說：[我是君子子，法定名字叫學，住在新野。我並不是五大夫馮母擇將軍的兒子。我學過文書業務，有顆私人圖章，印文為□(利?)，素常為馮母擇將軍……食……威名遠揚。我父親秦為了還債在官府從事勞役，官吏鞭答秦，因此我頻頻發怒，為之苦痛羞恥。回到家裏，心裏很不愉快，就獨自假冒自己是五大夫馮母擇的兒子，用這名義偽造私人書信，拜謁矦，想從胡陽少內貸(到)一筆款項。我用私人圖章封緘，從家裏出發拿着(它)送到矦處，希望他能屈服於(馮母擇的)威勢貸給我一筆款項，下一步(打算)盜用(這筆錢)買□衣和被子、兵器，逃出本國亡命到楚國。矦啓封看信，沒答應我，命令人拘禁並看守我。我害怕了，想逃出亡命，又詐名寫了一封私人書信，申訴到胡陽縣令固的地方，編造說：『學確實是馮將軍的兒子。新野縣丞主已經【……】【……。】』]【其他如……所述。】

【詰問】學(如下)：[當局如果不察覺你是偽造文書，不答應給你貸款，斥退你讓你離去的話，你是否直接從胡陽實行逃出本國亡命?]供述如下：[當局如果不察覺我是偽造『文書』，不給我貸款的話，我没有錢來置辦衣服、被子以及(路上的)資金用度，(就會)離去返回家中。有了衣服和資金用度，才(會)實行逃出本國亡命。]查詢(結果如下)：[學假稱爵位偽造文書。當時馮母擇的爵位是五大夫，(官銜)是將軍。學沒有從軍，年齡為十五歲。]其他如同被告人供述。審理(結果)如下：[學假冒自己『是』五大夫馮母擇將軍的兒子，用這個名義偽造私人書信，送到矦那裏，想用來騙取(錢款)，逃出本國亡命。(結果)未能得逞，被察覺並捕住。](以上)確鑿無疑。(學現)在押。冒昧請示如上。(縣廷)擔當人判決意見(如下)：[將學處以耐刑，並貶為隸臣。]另有『如下』(判決意見)：[命令(學)贖耐罪。]請示批覆(如下)：[母擇已經升為卿，把某和某各自處以貲一盾。嚴謹窮究，依法論處學。]

綰等畏戛還走案

原文：

廿(二十)六年九月己卯朔【……】【等曰：】[【……】□不敢獨前，畏戛，與偕環(還)走十二步。反寇來追者少，皆止，陳(?)，共(?)射(?)【□□□】【……】]【得等曰：】[【……】走可卅(四十)六步□□□□□□□……【……。】]【詰等：】[【……】積、枯。積、枯等伍束符，卒毋(無)死傷者。【……。何解?】]【等曰：】[【……不】敢獨前，誠畏戛而與偕環(還)走可十二步。反寇來追者少，皆止，陳(?)，射反寇，反寇敗入中。臯(罪)。]毋(無)解。

診、丈、問：[得等環(還)走卅(四十)六步，等十二步;術廣十二步，垣高丈。忌等死時，得、綰等去之遠者百步。]它如辭(辭)。[得、文、、慶、綰等與反寇戰，不伍束符，忌以射死，卒喜等【□】短兵死。畏戛，去環(還)走卅(四十)六步。逢包【……】皆致灋(法)焉。有(又)取卒畏戛取(最)先去、先者次(?)十二人，完以爲城旦、鬼薪。有(又)取其次(?)十四人，耐以【……】]【審。】【疑……。】【……】□□(繫)。它縣論。【敢讞之。】

译文：

(秦始皇)二十六年(公元前二二一年)九月己卯朔日【……】【等說：】[【……】]□不敢一個人前進，膽怯軟弱，跟着一起往回跑了十二步。叛亂賊寇來追趕的人少，(我們)都停下，列陣，一起射【□□□】【……。】]【得等說：】[【……】跑了大約四十六步□□□□□□□……【……。】]【詰問等：】[【……】積和枯。積和枯等列隊受兵符管束，士兵沒有傷亡的。【……。你怎麼解釋?】]【等說：】[【……不】敢一個人前進，確實膽怯軟弱，跟着一起往回跑了大約十二步。叛亂賊寇來追趕的人少，(我們)都停下，列陣，射叛亂賊寇，賊寇敗走進入虎落中。(我們)認罪。]沒有解釋。

勘驗、丈量、查詢(結果如下)：[得等往回跑了四十六步，等十二步;路寬十二步，牆高一丈。忌等死亡時，得、綰等離他們(相距最)遠的有一百步。]其他如同被告人供述。審理(結果)如下：[得、文、、慶、綰等與叛亂賊寇作戰，未列隊受兵符管束，導致忌(被)射死，士兵喜等【□】(被)短兵器殺死。(他們)膽怯軟弱，逃掉往回跑了四十六步。遇上包圍【……】皆以法處死。又挑出士兵中膽怯軟弱最先逃出者和繼而逃者十二個人，保全軀體貶爲城旦或鬼薪。又挑出再後者十四人，處以耐刑並【……】]【(以上)確鑿無疑。】【不能確定……。】【……(得、文、、慶、綰等現)】□□在押。其他相關者由縣(負責)論處。【冒昧請示如上。】

善等去作所案

原文：

去，之楊臺苑中除芝徙所。聞士五(伍)善、公士定、公卒良□【……】【……】中去作所，數日復作。問：善、定、良、獯去作

译文：

離開，去楊臺苑中除芝卒徙的地方。獲悉士伍善、公士定、公卒良□【……】【……】中離開了勞役所，(過了)幾天又從事勞動。查詢(結果如下)：善、定、良、獯離開勞役(所)